

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA **RIZY ENTREPISES, S. DE R.L. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **ARACELI RAMOS GUZMAN**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL PRESTADOR**”, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA **HOJAS MAYA S.A DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **OSCAR FERNANDO PADILLA RAMIREZ**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL PRESTATARIO**”, EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO “**LAS PARTES**”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

- a) Declara “**EL PRESTADOR**”, mediante su representante legal:
1. Ser una persona moral debidamente constituida bajo la legislación mexicana según consta en la Escritura Pública 40,650, con fecha del 23 de junio de 2017, la cual fue otorgada ante la fe del Licenciado JUAN DIEGO RAMOS URIARTE, Notario Público número 115, de Guadalajara, Jalisco.
 2. Manifiesta que sus facultades no le han sido revocadas, modificadas o eliminadas de ninguna forma a la fecha del presente contrato, así como lo hace constar en la Póliza número 723 con fecha del 15 de noviembre del 2022, celebrado ante el Licenciado Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez, Corredor Público número 02 del Estado de Jalisco.
 3. Que su domicilio se encuentra ubicado en Avenida Cubilete número 248, en el número interior 07, colonia Chapalita Sur, Zapopan, Jalisco.
 4. Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con la clave REN170801V64 (“R”, “E”, “N”, UNO, SIETE, CERO, OCHO, CERO, UNO, “V”, SEIS, CUATRO).
 5. Que cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento a las obligaciones contenidas en el presente contrato, así como que cuenta con el personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la prestación del servicio.

6. Expone que informo a **"EL PRESTATARIO"** los precios, tarifas, condiciones, características, así como el costo total, objeto del Servicio, de igual manera las restricciones que, en su caso, con aplicables en la prestación de este.

b) Declara **"EL PRESTATARIO"**, mediante su representante legal:

1. Ser una persona moral constituida bajo la legislación, de conformidad con las leyes correspondientes a la legislación mexicana, como lo hace constar con la Escritura Pública número 66,233, con fecha del 21 de septiembre del año 2009, pasada ante la fe del Licenciado Sergio Alejandro López Rivera, Notario Público titular número 64 de Guadalajara, Jalisco.
2. Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave HMA090923AH4 ("H", "M", "A", CERO, NUEVE, CERO, NUEVE, DOS, TRES, "A", "H", CUATRO).
3. Que su domicilio se encuentra ubicado en la Calle Trigo número 1240, de la Colonia Mercado de Abastos, C.P 44530, en Guadalajara, Jalisco.
4. Que es su deseo obligarse en los términos y condiciones del presente contrato, manifestando que cuenta con la capacidad legal para la celebración de este.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan al contenido de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – En virtud del presente contrato **"EL PRESTADOR"** se obliga a prestar a **"EL PRESTATARIO"** los servicios de **"SERVICIO DE ELABORACION, REVISIÓN Y ENVÍO DE ESTADOS FINANCIEROS, ASI COMO ASESORIA Y GESTION DE CRÉDITO", SERVICIO DE PROMOCION DE VENTAS** y **"SERVICIOS CONTABLES Y DE AUDITORIAS"**

Los trabajos resultantes de la prestación de servicios profesionales independientes antes referidos serán desarrollados, gestionados y/o desahogados por **"EL PRESTADOR"** de acuerdo con un plan de actividades que para tal efecto acuerden **"LAS PARTES"**.

SEGUNDA. – Los lineamientos, el contenido y la prestación de los trabajos mencionados en la cláusula que antecede, por lo hace a las características solicitadas por **"EL PRESTATARIO"** estarán sujetas a la aprobación final de esta última.

No obstante, lo anterior, **"EL PRESTADOR"** desarrollará las actividades que por el presente instrumento se le encomienden en la forma, términos y con los materiales, y/o herramientas que estime convenientes, de acuerdo a los conocimientos que, como profesional de la materia, ha adquirido y posee.

ATZ p.s. h.p
TERCERA. – Como resultado de la prestación del servicio pactado en este instrumento, **"EL PRESTATARIO"** se obliga a pagar a **"EL PRESTADOR"** la cantidad derivada de los servicios que en el momento que se facturará misma que será cubierta en una o varias exhibiciones, señalando como documento de acuerdo de pago de honorarios el recibo firmado por **"EL PRESTADOR"**.

CUARTA. – Se estipula que la vigencia del presente contrato será del **01 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**, misma que podrá prorrogarse, previo acuerdo entre las partes.

CUARTA BIS. – En virtud de la cláusula que antecede, se estipula que en caso de que **"EL PRESTADOR"** decida terminar la prestación de servicios con **"EL PRESTATARIO"** de forma unilateral, éste deberá informar su decisión con un mes de anticipación a la fecha en que pretenda terminar con la prestación del servicio pactado por escrito.

QUINTA. – **"EL PRESTATARIO"** se obliga a proporcionar la información y documentación necesaria a **"EL PRESTADOR"** con el fin de que este cumpla eficazmente las obligaciones contenidas en el presente instrumento.

SEXTA. – Las partes de común acuerdo convendrán los elementos necesarios que para el cumplimiento de las obligaciones materia de este instrumento deban efectuarse.

SÉPTIMA. – Durante la vigencia del presente contrato **“EL PRESTATARIO”** podrá comunicar a **“EL PRESTADOR”** sus comentarios relacionados con la prestación de los servicios objeto del presente contrato, tendientes a obtener los mejores resultados posibles respecto de los servicios objeto de este instrumento.

OCTAVA. – Las partes celebrarán reuniones periódicas con el fin de informar, evaluar y analizar los servicios prestados.

NOVENA. – Las partes de común acuerdo, podrán establecer las modificaciones en el contenido del presente contrato que estimen pertinentes.

DÉCIMA. – En caso de que **“EL PRESTADOR”** incumpla con la obligación de prestar servicios convenidos en el presente instrumento, **“EL PRESTATARIO”** tendrá derecho a rescindir el presente contrato, notificando por escrito tal situación a **“EL PRESTADOR”**.

DÉCIMA PRIMERA. – **“EL PRESTADOR”** se obliga a no divulgar ninguno de los aspectos de **“EL PRESTATARIO”**, ni proporcionará a terceras personas, verbalmente o por escrito, directa o indirectamente, información alguna sobre los sistemas y actividades de cualquier clase que observe de **“EL PRESTATARIO”** y no en el desarrollo de sus actividades y no mostrará a terceros los documentos, expedientes, escritos, artículos, contratos, bitácora, estados de cuenta y demás materiales e información que le proporcione **“EL PRESTATARIO”** o que prepare o formule con relación a sus servicios.

DÉCIMA SEGUNDA. – **“EL PRESTADOR”** se obliga a no obstante la rescisión del presente contrato, a no divulgar ni a servirse personalmente de los negocios de **“EL PRESTATARIO”**, que fueren de su conocimiento con motivo de la relación de trabajo ni a proporcionar a terceros la información y documentos señalados en la cláusula que antecede. Para el caso contrario **“EL PRESTADOR”**, quedara sujeto a la responsabilidad civil por daños y perjuicios que causare a **“EL PRESTATARIO”**, así como a las sanciones de carácter penal a que se hiciere acreedora.

DÉCIMA TERCERA. – Ambas partes contratantes declaran que respecto a las obligaciones y derechos que mutuamente les corresponde en sus respectivas calidades de empresa y que

no hayan sido motivo de cláusula expresa en el presente contrato, se podrá añadir en un anexo presente previo convenio entre las partes.

DÉCIMA CUARTA. – Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales competentes en el Estado de Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios, presentes o futuros, o por cualquier otra causa, pudiese corresponderles.

LEÍDO QUE FUE POR AMBAS PARTES ESTE DOCUMENTO ANTE LOS TESTIGOS QUE TAMBIEN FIRMAN E IMPUESTOS DE SU CONTENIDO Y SABEDORES DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAEN, LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A LOS 16 DÍAS DEL MES DEL OCTUBRE DEL AÑO 2023.

“EL PRESTADOR”

Araceli Ramos G.

ARACELI RAMOS GUZMAN

En representación de
RIZY ENTREPISES S. DE R.L
DE C.V.

“EL PRESTATARIO”

Oscar Fernando Padilla Ramirez

OSCAR FERNANDO PADILLA RAMIREZ

En representación de
HOJAS MAYA S.A DE C.V.

TESTIGOS

